www.tecconcursos.com.br/questoes/3188844

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

601) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue os itens subsequentes, a respeito de contratação de obras e serviços de engenharia.

Nas contratações de obras de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 meses.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202331

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE MT/TRE MT/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrução do Processo Licitatório (arts. 18 a 27 da Lei nº 14.133/2021)

602) No que concerne ao processo licitatório, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

A referida lei faculta à administração pública exigir, no edital de licitação, conforme disposto em regulamento, que um percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por oriundos ou egressos do sistema prisional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996308

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

603) Acerca da modalidade de licitação diálogo competitivo, julgue o próximo item.

A modalidade diálogo competitivo pode ser adotada na licitação quando for impossível à administração pública definir, com precisão suficiente, as especificações técnicas do objeto.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996366

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

604) À luz da Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), julgue o item a seguir.

Na modalidade de licitação diálogo competitivo, há processo administrativo de chamamento público destinado à convocação de interessados em prestar serviços ou fornecer bens, para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto, quando convocados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996501

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Apoio Especializado/Programação de Sistemas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

605) Julgue o item subsequente, em relação a governança e gestão de contratos de TIC.

De acordo com a legislação atual de licitações e contratos, as modalidades de licitação para a contratação de serviços de TIC são menor preço; maior desconto; melhor técnica e preço; e maior retorno econômico.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076042

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

606) Julgue o próximo item, a respeito da análise e interpretação de editais de licitação, contratos e aditivos contratuais.

De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, o pregão é uma modalidade de licitação que pode ser usada para a contratação de obras, sendo obrigatório para a aquisição de bens e serviços comuns; nesse caso, o critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079237

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Contabilidade/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

607) Em relação a licitações, julgue o item seguinte.

A Lei n.º 14.133/2021 estabelece como modalidades de licitação a concorrência, o concurso, o leilão, o pregão e o diálogo competitivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3081472

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE AC)/TCE AC/Técnico Administrativo Instrutivo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

608) Em relação a aspectos referentes às licitações públicas, julgue o item seguinte.

A condução de uma licitação na modalidade de diálogo competitivo deverá ser realizada por comissão de no mínimo três profissionais externos à administração pública, podendo ser assessorados tecnicamente por servidores efetivos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3081484

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE AC)/TCE AC/Técnico Administrativo Instrutivo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

609) Em relação às compras nas organizações públicas, julgue o item subsequente.

Na modalidade de diálogo competitivo, o edital pode prever a realização de fases sucessivas, nas quais é vedada a restrição de soluções ou de propostas a serem discutidas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3143008

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

610) Acerca das diretrizes orçamentárias, do SIAFI, das despesas públicas, das modalidades de licitação pública, dos contratos e das compras, julgue o item seguinte.

Caso seja impossível, na realização de uma licitação, satisfazer à necessidade da administração pública sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado, é cabível a utilização da modalidade diálogo competitivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202203

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

611) No que concerne ao processo licitatório, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Pregão é a modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3203024

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

612) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

A adoção do diálogo competitivo, uma das modalidades permitidas na Lei n.º 14.133/2021, deve atender a determinadas condições previstas nessa lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206576

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

613) Acerca de licitações e processo licitatório, julgue o item subsecutivo, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021 e com a jurisprudência do STF.

A administração pública, mediante prévia declaração de interesse público, poderá combinar as modalidades de licitação previstas na Lei n.º 14.133/2021.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206674

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

614) Acerca de licitações e processo licitatório, julgue o item subsecutivo, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021 e com a jurisprudência do STF.

Na modalidade de licitação leilão, não é exigido registro cadastral prévio, não há fase de habilitação e a homologação deve ocorrer assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2783736

CEBRASPE (CESPE) - Ass (CAU BR)/CAU BR/Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

615) Julgue o item a seguir, referente à modalidades de licitação e aos critérios de julgamento das propostas dos licitantes conforme a Lei n.º 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

Na licitação cujo critério de julgamento seja o maior retorno econômico, as estimativas de economia previstas no contrato serão referência para justificar o certame, não servindo como parâmetro para sancionar o contratado no caso de elas serem descumpridas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2877457

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Tecnologia da Informação/Gestão de Contratos de TI/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

616) Julgue o próximo item, que se refere à fiscalização de contratos de tecnologia da informação e às recomendações dos órgãos de controle quanto às contratações de TI.

A comissão julgadora de licitação do tipo técnica e preço deve fundamentar adequadamente as avaliações das propostas técnicas, com vistas a reduzir o grau de subjetividade nas pontuações atribuídas às referidas propostas, razão por que os critérios de julgamento devem estar suficientemente detalhados no edital do certame, sob pena de violação ao princípio do julgamento objetivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891156

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

617) No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

Em um pregão cujo objeto envolva serviço comum de engenharia de manutenção predial, caso a administração não disponha de previsão precisa dos quantitativos demandados, admite-se como critério de julgamento o maior desconto ofertado pelas empresas licitantes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891158

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

618) No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

Na contratação de um projeto básico de engenharia, com valor estimado em R$ 500.000, o julgamento por técnica e preço deverá, obrigatoriamente, considerar a proporção de 70% de valoração da proposta técnica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985842

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

619) Julgue o próximo item, a respeito de conceitos, princípios e regras pertinentes a licitações de obras públicas.

O critério de julgamento de maior desconto é aplicável à contratação de obra na modalidade de concorrência e deve ter como referência o valor médio dos preços apresentados pelas licitantes habilitadas a participar da etapa de abertura das propostas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2987954

CEBRASPE (CESPE) - AgA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

620) Com referência a compras e contratações públicas para fornecimento de insumos e bens patrimoniais, julgue o item seguinte.

Um processo licitatório para a aquisição de mobiliário escolar pode ser realizado com o critério de julgamento do tipo técnica e preço.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076075

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

621) A respeito dos princípios e conceitos envolvidos nas licitações de obras públicas, julgue o item a seguir.

A licitação na modalidade maior desconto é aquela em que o certame é vencido pela licitante que apresentar o maior desconto em relação ao preço estimado pela administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3143085

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

622) No que se refere à gestão de resultados na produção de serviços públicos, às convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, ao paradigma do cliente e à sustentabilidade pública, julgue o próximo item.

As licitações são importantes mecanismos de estímulo à sustentabilidade econômica, social e ambiental, pois os critérios

econômicos de melhor preço asseguram contratações sustentáveis na administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3173519

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Microinformática e Infraestrutura de TI/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Critérios de Julgamento (arts. 33 a 39 da Lei nº 14.133/2021)

623) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se seguem.

Os critérios de julgamento que podem ser utilizados em licitação na modalidade concorrência incluem o menor preço, o maior desconto e o maior retorno econômico.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2848270

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Assistente Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

624) Douglas, servidor público, focado em compras públicas sustentáveis, é o responsável pela preparação de edital de licitação para a aquisição de materiais de estoque, para uso na própria organização. Para determinado item a ser adquirido, a organização em que Douglas trabalha integra ata de registro de preços.

Tendo como base essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Para o item mencionado na situação hipotética, a aludida aquisição não pode ocorrer mediante sistema de registro de preços.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2848272

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Assistente Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

625) Douglas, servidor público, focado em compras públicas sustentáveis, é o responsável pela preparação de edital de licitação para a aquisição de materiais de estoque, para uso na própria organização. Para determinado item a ser adquirido, a organização em que Douglas trabalha integra ata de registro de preços.

Tendo como base essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Douglas deve realizar o planejamento de compras da organização em que trabalha considerando a expectativa de consumo semestral, bem como a aquisição de materiais reciclados e recicláveis.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2848273

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Assistente Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

626) Douglas, servidor público, focado em compras públicas sustentáveis, é o responsável pela preparação de edital de licitação para a aquisição de materiais de estoque, para uso na própria organização. Para determinado item a ser adquirido, a organização em que Douglas trabalha integra ata de registro de preços.

Tendo como base essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Obrigado a atentar ao princípio de responsabilidade fiscal, Douglas deve comparar a despesa estimada da aquisição dos materiais com a prevista no orçamento da organização.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2848274

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Assistente Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

627) Douglas, servidor público, focado em compras públicas sustentáveis, é o responsável pela preparação de edital de licitação para a aquisição de materiais de estoque, para uso na própria organização. Para determinado item a ser adquirido, a organização em que Douglas trabalha integra ata de registro de preços.

Tendo como base essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

O termo de referência do referido processo licitatório deve conter a indicação do local de entrega dos materiais, bem como as regras para seu recebimento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875442

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

628) No que se refere às compras no setor público, julgue o próximo item, relativo a objeto e edital de licitação.

Em se tratando de contratação para a elaboração de projetos executivos de engenharia, devem ser previstos, no edital de licitação, alguns elementos obrigatórios, tais como: objeto, com descrição sucinta e clara; prazo e condições para assinatura do contrato; e sanções para o caso de inadimplemento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934881

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

629) Acerca do objeto e do edital de licitação nas compras públicas, julgue o item subsequente.

No denominado parcelamento objetivo, as necessidades da organização podem ser satisfeitas por meio de diferentes tipos de contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2983250

CEBRASPE (CESPE) - Aud Fis (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Obras/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

630) A respeito da fase interna de licitação de obras públicas, julgue o item subsequente, de acordo com a atual redação da Lei n.º 14.133/2021.

O orçamento detalhado do custo global da obra é elemento obrigatório na elaboração do projeto básico das contratações integradas de obras.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039363

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

631) A prefeitura de determinado município pretende realizar locação de imóvel para ser utilizado como depósito de bens apreendidos, como veículos e mercadorias confiscados durante operações de fiscalização.

Acerca dessa situação hipotética e das disposições da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item que se segue.

Ressalvada a hipótese de eventual inexigibilidade de licitação, a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041134

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/Engenharia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

632) Determinada prefeitura contratou uma empresa para a construção de uma passarela para pedestres por meio de licitação, no regime de contratação semi-integrada, regida pela Lei n.º 14.133/2021.

A respeito dessa situação hipotética, da legislação aplicável aos contratos administrativos e da atuação da fiscalização em obras

públicas, julgue o item que se segue.

Durante a construção da referida passarela, a medição dos serviços deve ser realizada mensalmente pelo responsável por acompanhar e fiscalizar a obra, associada à execução das quantidades dos itens unitários constantes do projeto executivo vinculados ao cronograma físico-financeiro.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076152

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

633) Acerca da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item a seguir.

A modalidade contratação integrada, onde a contratada se responsabiliza pelos projetos e todas as etapas da obra, é obrigatória para empreendimentos acima de 10 milhões.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3081475

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE AC)/TCE AC/Técnico Administrativo Instrutivo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

634) Em relação a aspectos referentes às licitações públicas, julgue o item seguinte.

No caso de compras de um determinado bem, a administração pública poderá indicar um modelo do bem somente no caso de ele ser o único capaz de atender às necessidades de padronização do contratante.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3173511

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Microinformática e Infraestrutura de TI/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Setoriais, Compras, Serviços (arts. 40 a 52 da Lei nº 14.133/2021)

635) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se seguem.

Em um processo de compras no âmbito de licitação que envolva o fornecimento de produtos, a administração pública poderá vedar a contratação de marca ou produto que, em ocasião anterior, conforme comprovado mediante processo administrativo, não tenha atendido a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935198

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Divulgação do Edital de Licitação (arts. 53 a 54 da Lei nº 14.133/2021)

636) Em relação ao processo licitatório, julgue o item seguinte.

O edital é o instrumento previsto em lei por meio do qual a administração pública convida os interessados a participar de licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2987935

CEBRASPE (CESPE) - AgA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Divulgação do Edital de Licitação (arts. 53 a 54 da Lei nº 14.133/2021)

637) De acordo com o último censo do IBGE (2022), a população do município de Cachoeiro de Itapemirim é de 185.786 habitantes. Com base nesse dado, julgue o item a seguir, sobre a aplicação da nova lei de licitação (Lei n.º 14.133/2021) ao referido município.

A publicidade do edital de licitação deve ser realizada mediante divulgação e manutenção no Portal Nacional de Contratações Públicas, sendo facultativa a publicação do extrato do edital no Diário Oficial do município.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041249

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Divulgação do Edital de Licitação (arts. 53 a 54 da Lei nº 14.133/2021)

638) Julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

No caso de contratação de baixa complexidade realizada por município, poderá ser dispensada a análise jurídica caso haja autorização da autoridade jurídica máxima competente e sejam utilizadas minutas de editais e instrumentos de contrato previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3078556

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Divulgação do Edital de Licitação (arts. 53 a 54 da Lei nº 14.133/2021)

639) Julgue o item subsequente, relativo ao controle na administração pública.

Segundo a Lei n.º 14.133/2021, cabe ao assessoramento jurídico da administração contratante emitir parecer sobre a legalidade do certame, ao final de sua fase preparatória.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795236

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

640) Segundo o edital de licitação de uma obra pública regida pela Lei n.º 14.133/2021, as empresas licitantes deveriam estar registradas no CREA, e a experiência de cada empresa deveria ser demonstrada mediante a apresentação de atestados técnicos emitidos pelo conselho profissional competente, comprovando capacidade técnica operacional. Uma das licitantes alegou que, apesar de não ter registro no CREA, possuía entre seus colaboradores engenheiros habilitados para executar o contrato, detentores de atestados técnicos comprovando experiência em execução de obras com características semelhantes.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da legislação vigente.

Em licitações de obras, a exigência de apresentação de atestados técnicos emitidos pelo conselho profissional competente, comprovando capacidade técnica operacional, como na situação em apreço, fere o princípio da legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795237

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

641) Segundo o edital de licitação de uma obra pública regida pela Lei n.º 14.133/2021, as empresas licitantes deveriam estar registradas no CREA, e a experiência de cada empresa deveria ser demonstrada mediante a apresentação de atestados técnicos emitidos pelo conselho profissional competente, comprovando capacidade técnica operacional. Uma das licitantes alegou que, apesar de não ter registro no CREA, possuía entre seus colaboradores engenheiros habilitados para executar o contrato, detentores de atestados técnicos comprovando experiência em execução de obras com características semelhantes.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da legislação vigente.

Na situação hipotética em questão, a habilitação da empresa seria garantida, desde que os engenheiros por ela apresentados, além de detentores de atestados técnicos comprovando experiência em execução de obras com características semelhantes, possuíssem vínculo empregatício com o licitante.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2848271

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Assistente Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

642) Douglas, servidor público, focado em compras públicas sustentáveis, é o responsável pela preparação de edital de licitação para a aquisição de materiais de estoque, para uso na própria organização. Para determinado item a ser adquirido, a organização em que Douglas trabalha integra ata de registro de preços.

Tendo como base essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Para o exame da habilitação fiscal da licitante vencedora, é suficiente a verificação da sua inscrição no CNPJ, sendo prescindível a verificação da regularidade perante a fazenda federal, estadual e(ou) municipal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891159

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

643) No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

A comprovação da qualificação técnico-profissional para a execução de obras e serviços de engenharia com características semelhantes à do objeto contratado poderá ser feita por meio de certidões de acervo técnico emitidas pelo conselho profissional competente ou por meio de provas alternativas, previstas no edital de licitação, de que o profissional possui o conhecimento técnico e a experiência requeridos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039213

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

644) À luz do disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se segue.

A verificação da conformidade das propostas pode ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039214

CEBRASPE (CESPE) - Ana Proc (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

645) À luz do disposto na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item que se segue.

Pode-se exigir, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, limitada a 5% do valor estimado para a contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079235

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Contabilidade/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

646) Em relação a licitações, julgue o item seguinte.

A ausência de atestados de capacidade técnica não pode ser suprida por prova alternativa e impede automaticamente a participação da empresa no certame licitatório.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3081347

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

647) Julgue o próximo item, relativo a emissão de ART e análise de documentação técnica para a concessão de aditivos contratuais.

Profissionais indicados pela licitante para fins de qualificação técnico-profissional deverão participar da execução contratual e não poderão ser substituídos, mesmo que por outros profissionais com comprovada experiência equivalente ou superior.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3144515

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

648) Julgue o seguinte item, a respeito do objeto da licitação, homologação e adjudicação.

A adjudicação é facultativa no processo de licitação pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3144519

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

649) Julgue o seguinte item, a respeito do objeto da licitação, homologação e adjudicação.

Homologação é a etapa da licitação em que a autoridade competente confirma todos os procedimentos e resultados do processo licitatório.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3144945

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

650) Com base na legislação pertinente à gestão e fiscalização de contratos por escopo, julgue o item a seguir.

Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, será obrigatória a vistoria prévia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206675

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Fases da Licitação - Julgamento, Habilitação e Encerramento (arts. 55 a 71 da Lei nº 14.133/2021)

651) Acerca de licitações e processo licitatório, julgue o item subsecutivo, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021 e com a jurisprudência do STF.

De acordo com o princípio da adjudicação compulsória, encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar a licitação, inexistindo, nesse momento, a possibilidade de revogação da referida licitação por motivo de conveniência e oportunidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2875300

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

652) Determinada fundação pública federal pretendia realizar compra de produto de limpeza mediante contratação pública orçada em valor inferior a cinquenta mil reais. Para tanto, a autoridade competente da fundação decidiu realizar contratação direta por inexigibilidade de licitação. Uma empresa interessada na contratação apresentou recurso à instância superior daquela autoridade, alegando não se tratar de hipótese de inexigibilidade. A autoridade superior acatou o recurso da empresa, por entender não haver previsão legal de contratação direta no caso, e revogou a decisão do subordinado.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

A decisão da autoridade superior foi acertada, porque não há previsão legal para contratação direta no caso em apreço.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2877442

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Tecnologia da Informação/Gestão de Contratos de TI/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

653) De acordo com as disposições da Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

O procedimento licitatório é inexigível para a contratação realizada por instituição pública científica, tecnológica ou de inovação que tenha por objeto transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida, desde

que demonstrada vantagem para a administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935195

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

654) Em relação ao processo licitatório, julgue o item seguinte.

É um caso de inexigibilidade de licitação a contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que o profissional seja consagrado pela crítica especializada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935196

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

655) Em relação ao processo licitatório, julgue o item seguinte.

É dispensável a licitação para contratação de obras e serviços de engenharia de valor inferior a R$ 150 mil.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2972434

CEBRASPE (CESPE) - CGM (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

656) João, secretário municipal de saúde, celebrou, em nome da secretaria, contratação direta por dispensa de licitação, visando adquirir material da única empresa que fornece o respectivo produto na cidade. Após a contratação, um terceiro interessado apresentou recurso ao chefe de João, a fim de impugnar o certame. Diante da presunção de legitimidade, o chefe reputou correta a decisão de João.

Com base na situação hipotética precedente, julgue o item seguinte.

A conduta de João de realizar contratação direta por dispensa de licitação foi adequada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039362

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

657) A prefeitura de determinado município pretende realizar locação de imóvel para ser utilizado como depósito de bens apreendidos, como veículos e mercadorias confiscados durante operações de fiscalização.

Acerca dessa situação hipotética e das disposições da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item que se segue.

No caso de locação, as características de instalação e de localização do imóvel são irrelevantes para justificar eventual inexigibilidade de licitação.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039364

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

658) A prefeitura de determinado município pretende realizar locação de imóvel para ser utilizado como depósito de bens apreendidos, como veículos e mercadorias confiscados durante operações de fiscalização.

Acerca dessa situação hipotética e das disposições da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item que se segue.

No caso de locação, a certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis é requisito para contratação por inexigibilidade de licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3039366

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

659) A prefeitura de determinado município pretende realizar locação de imóvel para ser utilizado como depósito de bens apreendidos, como veículos e mercadorias confiscados durante operações de fiscalização.

Acerca dessa situação hipotética e das disposições da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item que se segue.

Na situação em apreço, a locação de imóvel poderá ser dispensável, se os bens apreendidos forem resultado de colaboração premiada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076079

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

660) A respeito dos princípios e conceitos envolvidos nas licitações de obras públicas, julgue o item a seguir.

A licitação é dispensável quando a competição é inviável, como no caso da contratação de equipe de fiscalização de obras públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103063

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

661) Com base no disposto na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item subsequente.

Os casos de dispensa de licitação previstos na lei em comento não são, em princípio, passíveis de interpretação ampliativa ou de outros mecanismos hermenêuticos para ampliar o alcance da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202202

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

662) No que concerne ao processo licitatório, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

A licitação será dispensável para a aquisição de materiais ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, já que é inviável a competição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206578

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

663) Acerca de licitações e processo licitatório, julgue o item subsecutivo, de acordo com o disposto na Lei n.º 14.133/2021 e com a jurisprudência do STF.

O processo licitatório será dispensável para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não tenham surgido licitantes interessados ou não tenham sido apresentadas propostas válidas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775677

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

664) No que se refere à gestão e à fiscalização de contratos, à sustentabilidade nas compras públicas, às compras e ao sistema de registro de preços, à dispensa e inexigibilidade, ao planejamento e à execução e ao direito de preferência, julgue o item a seguir.

É vedada a concessão de direito de preferência em caso de venda de imóveis do patrimônio público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2779683

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

665) A respeito de licitações e contratos administrativos, à luz da Lei n.º 14.133/2021, julgue o seguinte item.

No caso da venda de bens imóveis, o licitante que estiver ocupando o imóvel objeto da licitação terá direito de preferência, desde que atendidas todas as regras do edital.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2783424

CEBRASPE (CESPE) - Ass (CAU BR)/CAU BR/Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

666) Determinado órgão do Poder Judiciário de determinado estado da Federação pretende vender bens móveis legalmente apreendidos. A assessoria jurídica desse órgão entendeu não ser possível a contratação direta em face do valor dos bens a serem

alienados, tendo indicado que o órgão deveria valer-se da modalidade de licitação leilão, com critério de maior lance para julgamento das propostas, com prazo para apresentação das propostas e dos lances de 20 dias úteis.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

No caso de alienação de bens móveis, é dispensável a licitação para a contratação que envolva valores inferiores a cem mil reais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2783425

CEBRASPE (CESPE) - Ass (CAU BR)/CAU BR/Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

667) Determinado órgão do Poder Judiciário de determinado estado da Federação pretende vender bens móveis legalmente apreendidos. A assessoria jurídica desse órgão entendeu não ser possível a contratação direta em face do valor dos bens a serem alienados, tendo indicado que o órgão deveria valer-se da modalidade de licitação leilão, com critério de maior lance para julgamento das propostas, com prazo para apresentação das propostas e dos lances de 20 dias úteis.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O entendimento da assessoria jurídica foi correto, porquanto o leilão é modalidade de licitação para a alienação de bens móveis legalmente apreendidos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2783426

CEBRASPE (CESPE) - Ass (CAU BR)/CAU BR/Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

668) Determinado órgão do Poder Judiciário de determinado estado da Federação pretende vender bens móveis legalmente apreendidos. A assessoria jurídica desse órgão entendeu não ser possível a contratação direta em face do valor dos bens a serem alienados, tendo indicado que o órgão deveria valer-se da modalidade de licitação leilão, com critério de maior lance para julgamento das propostas, com prazo para apresentação das propostas e dos lances de 20 dias úteis.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A recomendação está correta quanto ao critério de julgamento das propostas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2783427

CEBRASPE (CESPE) - Ass (CAU BR)/CAU BR/Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

669) Determinado órgão do Poder Judiciário de determinado estado da Federação pretende vender bens móveis legalmente apreendidos. A assessoria jurídica desse órgão entendeu não ser possível a contratação direta em face do valor dos bens a serem alienados, tendo indicado que o órgão deveria valer-se da modalidade de licitação leilão, com critério de maior lance para julgamento das propostas, com prazo para apresentação das propostas e dos lances de 20 dias úteis.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O entendimento da assessoria jurídica está correto quanto aos prazos mínimos para a apresentação de propostas e lances.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934983

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

670) Com relação à disciplina atinente a improbidade administrativa, decadência administrativa e licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, considerando as disposições das Leis n.º 8.429/1992, n.º 14.133/2021 en.º 9.784/1999, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

A alienação de bem imóvel pertencente a autarquia ou fundação prescinde de autorização legislativa, estando condicionada a prévio procedimento licitatório na modalidade leilão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935147

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

671) No que diz respeito aos bens, aos serviços e às obras municipais, bem como ao poder de polícia dos municípios, julgue o item subsequente.

No município de Maceió, os bens públicos de natureza imobiliária somente podem ser alienados mediante licitação, desde que comprovado o interesse público, por previsão expressa na lei orgânica municipal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079253

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alienações (arts. 76 e 77 da Lei nº 14.133/2021)

672) Com base nas disposições da Lei n.º 13.709/2018 e da Lei n.º 14.133/2021, julgue o próximo item.

Investidura consiste na aquisição, pelo poder público, mediante dispensa de licitação, de parte de imóvel lindeiro a obra pública, por necessidade de conclusão da obra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775675

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

673) No que se refere à gestão e à fiscalização de contratos, à sustentabilidade nas compras públicas, às compras e ao sistema de registro de preços, à dispensa e inexigibilidade, ao planejamento e à execução e ao direito de preferência, julgue o item a seguir.

É possível a adesão de órgão não participante do processo licitatório à ata de registro de preços cujo objeto seja a aquisição de computadores.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2846439

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Fotografia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

674) De acordo com o disposto na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item a seguir, relativos à normas sobre compras públicas.

O credenciamento não pode ser utilizado para realizar compra de bens, pois é procedimento próprio para a contratação de serviços técnicos e profissionais.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2935202

CEBRASPE (CESPE) - Ap Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

675) Em relação ao processo licitatório, julgue o item seguinte.

Na pré-qualificação, a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto, quando convocados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2987932

CEBRASPE (CESPE) - AgA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

676) De acordo com o último censo do IBGE (2022), a população do município de Cachoeiro de Itapemirim é de 185.786 habitantes. Com base nesse dado, julgue o item a seguir, sobre a aplicação da nova lei de licitação (Lei n.º 14.133/2021) ao referido município.

O município poderá aderir à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora de outros municípios, mas não às atas de estado ou da União, por se tratar de entes federativos de grau diverso.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2987953

CEBRASPE (CESPE) - AgA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

677) Com referência a compras e contratações públicas para fornecimento de insumos e bens patrimoniais, julgue o item seguinte.

O sistema de registro de preços pode ser utilizado em casos de dispensa de licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2987956

CEBRASPE (CESPE) - AgA (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

678) Com referência a compras e contratações públicas para fornecimento de insumos e bens patrimoniais, julgue o item seguinte.

O processo licitatório para registro de preços só poderá ocorrer na modalidade pregão eletrônico.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996324

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

679) Julgue o item subsecutivo, a respeito de compras nas organizações públicas.

A organização pública licitante pode exigir registro cadastral complementar de potenciais fornecedores para o acesso ao edital de licitação e a seus anexos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996328

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

680) Julgue o item subsecutivo, a respeito de compras nas organizações públicas.

É vedado à administração pública realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076076

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

681) A respeito dos princípios e conceitos envolvidos nas licitações de obras públicas, julgue o item a seguir.

É vedada à administração a contratação de execução de obras de engenharia pelo sistema de registro de preços, a fim de que os princípios da eficiência, da competitividade e da isonomia sejam observados.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206498

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Instrumentos Auxiliares (arts. 78 a 88 da Lei nº 14.133/2021)

682) Com base na Lei n.º 8.429/1992, na Lei n.º 9.784/1999 e na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Ao Tribunal Superior Eleitoral é defeso aderir a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775798

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Desenvolvimento e Arquitetura de Software/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

683) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o seguinte item.

Na contratação de projetos e serviços de desenvolvimento de *softwares,* os autores devem ceder à administração pública todos os direitos patrimoniais a eles relativos; assim, os *softwares* poderão ser livremente alterados e utilizados em outras ocasiões, sem necessidade de novas autorizações por parte dos autores.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2783731

CEBRASPE (CESPE) - Ass (CAU BR)/CAU BR/Administrativo/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

684) Julgue o item a seguir, referente à modalidades de licitação e aos critérios de julgamento das propostas dos licitantes conforme a Lei n.º 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

Se o projeto de um programa para computadores for adquirido pela administração pública por meio de licitação na modalidade concurso, ele poderá ser utilizado e alterado livremente em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do autor.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795227

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

685) Em um contrato público regido pela Lei n.o 14.133/2021, o orçamento do projeto básico da obra foi elaborado com base no SINAPI, referência janeiro de 2023. Durante o processo licitatório, a data-limite para entrega de propostas foi 14/9/2023 e o contrato foi assinado em 20/11/2023, com previsão de início imediato. O prazo de execução da obra é de dois anos.

Com referência à situação hipotética acima descrita, julgue o item subsequente com base na legislação vigente.

Nas condições mencionadas, a primeira medição reajustada deverá ocorrer em 2024.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795228

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

686) Em um contrato público regido pela Lei n.º 14.133/2021, o orçamento do projeto básico da obra foi elaborado com base no SINAPI, referência janeiro de 2023. Durante o processo licitatório, a data-limite para entrega de propostas foi 14/9/2023 e o contrato foi assinado em 20/11/2023, com previsão de início imediato. O prazo de execução da obra é de dois anos.

Com referência à situação hipotética acima descrita, julgue o item subsequente com base na legislação vigente.

Independentemente da data-base, a contratada só passará a ter direito a reajustamento após completar 12 meses de execução do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795229

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

687) Em um contrato público regido pela Lei n.º 14.133/2021, o orçamento do projeto básico da obra foi elaborado com base no SINAPI, referência janeiro de 2023. Durante o processo licitatório, a data-limite para entrega de propostas foi 14/9/2023 e o contrato foi assinado em 20/11/2023, com previsão de início imediato. O prazo de execução da obra é de dois anos.

Com referência à situação hipotética acima descrita, julgue o item subsequente com base na legislação vigente.

A cláusula de reajuste contratual poderá adotar mais de um índice específico ou setorial para a correção monetária prevista no contrato.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844421

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

688) A respeito de programação de obras e considerando, quando pertinente, a Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item a seguir.

Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855170

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

689) A respeito das características, da formalização, da fiscalização dos contratos administrativos e das sanções previstas na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2890642

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agronômica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

690) No que se refere ao uso dos poderes administrativos, aos contratos administrativos e ao controle da administração pública, julgue o item subsequente.

Não obstante a presunção de validade dos atos da administração pública, os contratos administrativos que envolvam direito real sobre imóvel exigem a lavratura de escritura pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891150

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

691) Julgue o próximo item, relativo à fiscalização de obras e serviços de engenharia no âmbito da administração pública.

Em qualquer contrato, são necessárias cláusulas que estabeleçam a periodicidade da medição de serviços; para obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será bimestral.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3074907

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

692) Acerca de noções de direito administrativo, julgue o item a seguir.

É vedada a forma eletrônica de celebração de contrato administrativo decorrente de processo licitatório.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076165

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

693) Julgue o item a seguir, com base na legislação pertinente à administração de contratos.

O regime de execução é uma cláusula necessária em todo contrato de obra.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076167

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

694) Julgue o item a seguir, com base na legislação pertinente à administração de contratos.

Apenas os contratos com prazo de duração superior a 1 ano deverão conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076173

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

695) Julgue o item a seguir, com base na legislação pertinente à administração de contratos.

Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3081342

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

696) Acerca da composição e aplicação de índices para atualização de custos na construção civil, julgue o item a seguir.

Em uma contratação pública regida pela Lei n.º 14.133/2021, a administração deverá indicar, no respectivo contrato de prestação de serviços, cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3142992

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

697) Acerca das diretrizes orçamentárias, do SIAFI, das despesas públicas, das modalidades de licitação pública, dos contratos e das compras, julgue o item seguinte.

Os contratos formalizados com órgãos da administração pública devem ter forma escrita e ser sempre mantidos à disposição do público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3144587

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

698) Julgue o seguinte item, relativo a fiscalização e acompanhamento da aplicação de recursos e análise e interpretação de documentação técnica.

Nos contratos firmados após as licitações, deve ser previsto índice de reajuste de preços com data-base vinculada à data de realização do certame.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3144947

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

699) Com base na legislação pertinente à gestão e fiscalização de contratos por escopo, julgue o item a seguir.

Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3144967

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

700) Considerando a legislação que regulamenta a gestão e a fiscalização de contratos continuados, julgue o item que se segue.

Nos contratos de serviços contínuos, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra e for observado o interregno mínimo de um ano, o critério de reajustamento de preços será por repactuação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3172475

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos e Características dos Contratos Administrativos. Formalização dos Contratos (arts. 89 a 95 da Lei nº 14.133/2021)

701) De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir, referentes a licitações e contratos administrativos.

Os contratos administrativos devem ter a forma escrita, porém admite-se também sua forma eletrônica, sendo permitido conferir sigilo a seus termos aditivos, quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação que regula o acesso à informação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844411

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

702) Com base nas disposições da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, julgue o item que se segue.

Título de capitalização custeado por pagamento único e com resgate pelo valor total é uma modalidade prevista na prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854624

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

703) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

O prazo de vigência da apólice do seguro -garantia não poderá ser superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854630

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

704) Com relação aos instrumentos previstos no Decreto n.º 11.531/2023, aos contratos administrativos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 e sua aplicação subsidiária, julgue o item a seguir.

Cabe ao contratado optar por uma entre as quatro modalidades de garantia disponíveis, porém, na contratação de obras e serviços de engenharia, a administração pública pode exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891155

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

705) No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

Conforme estabelece a Lei n.º 14.133/2021, é obrigatória em obras de engenharia a exigência de garantias do licitante para assegurar a plena execução do objeto, expressas no edital e formalizadas no contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076084

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

706) Acerca dos contratos administrativos de obras públicas, julgue o item que se segue.

É facultada à administração a possibilidade de que uma seguradora assuma a execução e a conclusão de uma obra pública, desde que prevista em edital a exigência de prestação de garantia na modalidade seguro-garantia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076174

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

707) Julgue o item a seguir, com base na legislação pertinente à administração de contratos.

Nas contratações de obras de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia, em percentual equivalente a até 10% do valor inicial do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3144962

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Garantias (arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021)

708) Considerando a legislação que regulamenta a gestão e a fiscalização de contratos continuados, julgue o item que se segue.

Nos contratos de execução continuada, não é permitida a substituição da apólice de seguro-garantia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3188845

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alocação de Riscos (art. 103 da Lei nº 14.133/2021)

709) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue os itens subsequentes, a respeito de contratação de obras e serviços de engenharia.

A matriz de riscos é uma cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes, sendo obrigatória na contratação de todas as obras públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2877443

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Tecnologia da Informação/Gestão de Contratos de TI/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Prerrogativas da Administração (art. 104 da Lei nº 14.133/2021)

710) De acordo com as disposições da Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Uma das prerrogativas legalmente atribuídas à administração é a de modificar unilateralmente os contratos, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado, devendo as cláusulas econômico-financeiras ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2777407

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Infraestrutura de Tecnologia da Informação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

711) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item subsecutivo, a respeito de contratações de TI.

Um contrato com dispensa de licitação poderá ter prazo de vigência de 10 anos, nas hipóteses previstas na referida lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854629

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

712) Com relação aos instrumentos previstos no Decreto n.º 11.531/2023, aos contratos administrativos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 e sua aplicação subsidiária, julgue o item a seguir.

A vigência máxima do contrato para operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação é de 15 anos ao passo que é de 5 anos a vigência máxima do aluguel de equipamentos bem como a da utilização de programas de informática.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3074996

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

713) A respeito do processo licitatório na administração pública, da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

A administração pública poderá celebrar contratos com prazo de até 10 anos, caso o objeto da contratação seja material de uso das Forças Armadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3144953

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

714) Considerando a legislação que regulamenta a gestão e a fiscalização de contratos continuados, julgue o item que se segue.

Respeitada a vigência máxima decenal, os contratos de serviços e fornecimentos contínuos podem ser prorrogados sucessivamente, desde que tal possibilidade seja prevista em edital e a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3144960

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Duração dos Contratos (arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133/2021)

715) Considerando a legislação que regulamenta a gestão e a fiscalização de contratos continuados, julgue o item que se segue.

A administração pública pode celebrar contratos com prazo de até 4 anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2877650

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Informática/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

716) Julgue o próximo item, relativo à Lei n.º 14.133/2021 e à gestão e fiscalização de contratos de tecnologia da informação (TI).

Considere que determinada licitação para entrega de serviços de TI tenha sido adjudicada à empresa Alfa e que esta, durante a execução do contrato, tenha subcontratado parte do serviço de TI à empresa Beta. Nessa situação, à luz da Lei n.º 14.133/2021, o gestor do contrato deverá comunicar à empresa Alfa que a subcontratação do serviço de TI foi ilegal, uma vez que a administração pública veda de forma absoluta a subcontratação de serviços.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2892390

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Informática/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

717) Julgue o item que se segue, referente aos papéis desempenhados em uma contratação e ao disposto na Lei n.º 14.133/2021.

A assistência de terceiros contratados para subsidiar a equipe de fiscalização do contrato eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985752

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

718) Durante a construção de um prédio público, a empresa contratada solicitou à fiscalização:

- autorização para subcontratação da fundação do prédio, tendo em vista a necessidade de equipamentos específicos, aos quais ela não tinha acesso;
- mudança da data-base do reajuste para a data de emissão da ordem de serviço;
- reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fruto da significativa variação do preço do cimento, o que caracteriza caso fortuito ou força maior;
- mudança de modalidade de garantia contratual de caução para fiança bancária;
- celeridade na análise das solicitações apresentadas pela contratada.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item, à luz da Lei de Licitações e contratos em vigor.

No caso de o edital de licitação da obra em questão prever essa possibilidade, a subcontratação das fundações poderá ser autorizada pela fiscalização de acordo com os limites previstos no instrumento convocatório.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985773

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

719) Durante a construção de um prédio público, a empresa contratada solicitou à fiscalização:

- autorização para subcontratação da fundação do prédio, tendo em vista a necessidade de equipamentos específicos, aos quais ela não tinha acesso;
- mudança da data-base do reajuste para a data de emissão da ordem de serviço;
- reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fruto da significativa variação do preço do cimento, o que caracteriza caso fortuito ou força maior;
- mudança de modalidade de garantia contratual de caução para fiança bancária;
- celeridade na análise das solicitações apresentadas pela contratada.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item, à luz da Lei de Licitações e contratos em vigor.

Na situação em apreço, a fiscalização tem até o fim do prazo de vigência contratual para emitir decisão sobre todas as solicitações realizadas pela contratada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996372

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

720) À luz da Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), julgue o item a seguir.

Sempre que uma situação demandar decisão ou providência que ultrapasse a competência do fiscal do contrato, ele não poderá permanecer inerte, devendo informar tempestivamente seus superiores hierárquicos, para a adoção das medidas pertinentes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996376

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

721) À luz da Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), julgue o item a seguir.

É permitida a terceirização da titularidade da fiscalização do contrato no âmbito da administração pública federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041250

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

722) Julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Em se tratando de contrato administrativo cujo objeto seja obra, o contratado deverá manter, no local de execução da obra, preposto aceito pela contratante.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3074999

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

723) A respeito do processo licitatório na administração pública, da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

O contratado deverá manter, no local do serviço, preposto aceito pela administração para representá-lo na execução dos contratos de fornecimentos de grande vulto.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075002

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

724) A respeito do processo licitatório na administração pública, da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

A contratação de terceiros para acompanhamento e fiscalização do serviço eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076050

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

725) No que se refere à fiscalização de obras e serviços, julgue o item a seguir.

Conforme disposto na Lei n.º 14.133/2021, em caso de ordem de paralisação ou suspensão do contrato de uma obra, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente ao que a obra ficar paralisada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3146512

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia de Pesca e Aquicultura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

726) A respeito do acompanhamento da aplicação de recursos na fiscalização de obras e serviços, julgue o item subsequente.

Além de aferir a conformidade dos serviços em relação ao que foi contratado, a medição em obras permite o acompanhamento dos custos e dos prazos da obra.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3188840

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

727) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue os itens subsequentes, a respeito de contratação de obras e serviços de engenharia.

Nas contratações de obras com ordem de paralisação superior a um mês, o contratado deverá divulgar aviso público de obra paralisada

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3192093

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

728) Acerca dos contratos administrativos, julgue o item a seguir.

Desde que não haja vedação expressa no regulamento ou no edital de licitação, é admitida a subcontratação parcial dos serviços contratados até o limite autorizado pela administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202249

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

729) A respeito da contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Para a execução do contrato, é permitido ao contratado subcontratar parte do serviço ou do fornecimento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202250

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

730) A respeito da contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Considere que, no curso de determinado contrato de serviço continuado, a administração tenha-se recusado a emitir decisão sobre reclamação relacionada a sua execução, sob a alegação de ser meramente protelatória. Nessa situação hipotética, a administração agiu em desconformidade com a lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202251

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

731) A respeito da contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Em caso de suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202252

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

732) A respeito da contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

A contratação de terceiro exime a responsabilidade do fiscal do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202255

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

733) Acerca da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item que se segue.

O preposto da contratada, que deve ser aceito pela administração, deve permanecer no local da execução do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202257

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

734) Acerca da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item que se segue.

O preposto da contratada deverá anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando a regularização das faltas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202258

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

735) Acerca da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item que se segue.

O fiscal do contrato deverá informar aos seus superiores as medidas convenientes para a execução do objeto apenas nos casos em que houver dúvida jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202261

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

736) No que se refere ao acompanhamento da execução contratual e à aplicação de penalidades e sanções administrativas, julgue o item subsequente.

É direito do fiscal do contrato administrativo, durante a sua execução, ser auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202262

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

737) No que se refere ao acompanhamento da execução contratual e à aplicação de penalidades e sanções administrativas, julgue o item subsequente.

A obrigação do contratado de comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência esgota-se a cada prorrogação do prazo de vigência do ajuste.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206656

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

738) Considerando que uma organização pública instrua processo para licitação e contratação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, julgue o item seguinte, à luz do disposto na Lei n.º 14.133/2021.

No caso em questão, a utilização de conta-depósito vinculada é imprópria como instrumento de asseguração do cumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206660

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

739) Julgue o próximo item, a respeito dos papéis do fiscalizador do contrato administrativo e do preposto da contratada.

Nas obras de reforma de unidade administrativa da justiça eleitoral, deve-se manter, no local da obra, preposto aceito pela administração para representar a contratada na execução contratual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206661

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

740) Julgue o próximo item, a respeito dos papéis do fiscalizador do contrato administrativo e do preposto da contratada.

Ainda que o controle interno da organização pública não possa auxiliar o fiscal do contrato, o assessoramento jurídico deve subsidiá-lo com informações necessárias para prevenir riscos na execução contratual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844429

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

741) O edital relativo à construção de um prédio público contratada por empreitada por preço global limitava as subcontratações a 20% do valor do contrato, considerava como data-base de reajuste a data do orçamento de referência e previa, no projeto básico anexo, fundações em sapatas. Durante a construção, o responsável pela construtora fez os seguintes pleitos à fiscalização: autorização para aumentar o percentual de subcontratações; antecipação da data-base de reajuste; e mudança da solução de fundação.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da legislação vigente.

Havendo comprovação de desequilíbrio econômico-financeiro contratual por caso fortuito ou força maior, a antecipação de data-base de reajuste é o procedimento mais adequado para reequilibrar contratos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844477

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

742) Um órgão da administração pública lançou edital de licitação para a contratação de empresa para a execução de obra rodoviária, em pavimento rígido, no valor global estimado em R$ 30 milhões. Três empresas especializadas inscreveram-se na licitação, tendo apresentado as seguintes propostas de preço global:

empresa A: R$ 21 milhões;
empresa B: R$ 22 milhões;
empresa C: R$ 23 milhões.

As três empresas apresentaram toda a documentação exigida no edital e foram consideradas habilitadas a participar do certame. Após o julgamento das propostas e homologação do resultado da licitação, a empresa vencedora foi contratada pela administração para executar os serviços.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item seguinte, com base na legislação e normativos que

disciplinam a fiscalização e controle de execução de obras e serviços rodoviários e respectivos editais de licitação e contratos.

No caso de aditivo contratual decorrente de aumento da extensão da rodovia, motivado unilateralmente e justificado pela administração, a empresa contratada para executar os serviços fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos de até R$ 5,25 milhões no valor do contrato atualizado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854626

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

743) Com relação aos instrumentos previstos no Decreto n.º 11.531/2023, aos contratos administrativos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 e sua aplicação subsidiária, julgue o item a seguir.

O reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro pela administração pública poderá ocorrer depois de extinto o contrato administrativo, desde que o pedido tenha ocorrido na vigência da avença e que o pagamento da indenização observe a ordem cronológica dos precatórios.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854628

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

744) Com relação aos instrumentos previstos no Decreto n.º 11.531/2023, aos contratos administrativos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 e sua aplicação subsidiária, julgue o item a seguir.

A correção monetária, o reajuste ou a repactuação de preços provocada por fato imprevisível podem ser registrados por apostilamento nos contratos administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891143

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

745) Julgue o próximo item, relativo à fiscalização de obras e serviços de engenharia no âmbito da administração pública.

Em contrato regido pela Lei n.º 14.133/2021, a empresa contratada poderá, desde que previamente e expressamente autorizada pela fiscalização do contrato, efetivar, mesmo sem a aprovação de termo aditivo de serviços, supressões e aumentos de quantidades de serviços contratados e(ou) a inclusão de quantidades de serviços novos no contrato, antecipando a execução de trabalhos adicionais na obra, os quais poderão ser medidos e pagos, desde que a formalização e aprovação do respectivo termo aditivo ocorra em até 90 dias, antes do término da vigência contratual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985746

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

746) Durante a construção de um prédio público, a empresa contratada solicitou à fiscalização:

- autorização para subcontratação da fundação do prédio, tendo em vista a necessidade de equipamentos específicos, aos

quais ela não tinha acesso;

● mudança da data-base do reajuste para a data de emissão da ordem de serviço;

● reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fruto da significativa variação do preço do cimento, o que caracteriza caso fortuito ou força maior;

● mudança de modalidade de garantia contratual de caução para fiança bancária;

● celeridade na análise das solicitações apresentadas pela contratada.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item, à luz da Lei de Licitações e contratos em vigor.

Desde que demonstrada a conveniência, a garantia contratual poderá ser alterada em comum acordo entre as partes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985748

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

747) Durante a construção de um prédio público, a empresa contratada solicitou à fiscalização:

● autorização para subcontratação da fundação do prédio, tendo em vista a necessidade de equipamentos específicos, aos quais ela não tinha acesso;

● mudança da data-base do reajuste para a data de emissão da ordem de serviço;

● reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fruto da significativa variação do preço do cimento, o que caracteriza caso fortuito ou força maior;

- mudança de modalidade de garantia contratual de caução para fiança bancária;

- celeridade na análise das solicitações apresentadas pela contratada.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item, à luz da Lei de Licitações e contratos em vigor.

Caso o edital tenha previsão de cláusula de matriz de riscos, a contratada não terá direito a reequilíbrio econômico-financeiro fruto de caso fortuito ou força maior.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985769

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

748) Durante a construção de um prédio público, a empresa contratada solicitou à fiscalização:

- autorização para subcontratação da fundação do prédio, tendo em vista a necessidade de equipamentos específicos, aos quais ela não tinha acesso;

- mudança da data-base do reajuste para a data de emissão da ordem de serviço;

- reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fruto da significativa variação do preço do cimento, o que caracteriza caso fortuito ou força maior;

- mudança de modalidade de garantia contratual de caução para fiança bancária;

- celeridade na análise das solicitações apresentadas pela contratada.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item, à luz da Lei de Licitações e contratos em vigor.

A mudança de data-base de reajuste está prevista na legislação vigente como uma das condições de alteração contratual unilateral pela administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2986251

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Trânsito e Trafego/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

749) À luz da legislação pertinente, julgue o item a seguir, relativo à fiscalização de obras no tocante ao acompanhamento da aplicação de recursos.

Nas alterações unilaterais, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 50% do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008063

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

750) Julgue o item a seguir, relativo a licitações, contratos administrativos e serviços públicos.

A administração pode alterar unilateralmente o contrato de compras para aumentar ou reduzir o preço dos bens em até 25%.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041162

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/Engenharia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

751) Julgue o próximo item, a respeito de fiscalização de contrato de obra de construção rodoviária, incluindo o projeto elaborado e apresentado pela empresa contratada.

O contrato de uma obra de construção rodoviária pode ser alterado qualitativamente e quantitativamente pela administração, de forma unilateral, desde que as alterações não venham a transfigurar o objeto da contratação, sendo de até 25% o limite para acréscimos ou supressões.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041163

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/Engenharia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

752) Julgue o próximo item, a respeito de fiscalização de contrato de obra de construção rodoviária, incluindo o projeto elaborado e apresentado pela empresa contratada.

A execução de atividades (serviços) não previstas em contrato sem que se tenha formalizado termo aditivo afronta à legislação, ainda que não haja pagamento antecipado ou sem contraprestação de serviços, salvo nos casos excepcionais de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de um mês.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3074991

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

753) A respeito do processo licitatório na administração pública, da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Registros que não caracterizem alteração do contrato, como o empenho de dotações orçamentárias, poderão ser realizados por simples apostila.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076037

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

754) Julgue o próximo item, a respeito da análise e interpretação de editais de licitação, contratos e aditivos contratuais.

O contrato de uma obra de reforma de um edifício público poderá ser alterado tanto quantitativa quanto qualitativamente, de forma unilateral, pela administração pública, desde que as alterações não transfigurem o objeto da contratação e observem o limite de acréscimos e supressões de 50% do valor contratado atualizado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076044

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

755) Julgue o próximo item, a respeito da análise e interpretação de editais de licitação, contratos e aditivos contratuais.

Como regra geral, a execução de um serviço na obra deve possuir lastro contratual e as alterações contratuais, mediante formalização de aditivos de serviços, devem ocorrer antes da autorização e execução dos serviços na obra, ainda que não haja pagamento antecipado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076080

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

756) Acerca dos contratos administrativos de obras públicas, julgue o item que se segue.

Quando constatada a necessidade de modificação do regime de execução de uma obra pública, decorrente de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos originalmente avençados, o contrato poderá ser alterado unilateralmente pela administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076081

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

757) Acerca dos contratos administrativos de obras públicas, julgue o item que se segue.

No caso de necessidade de aditamento para término de uma obra pública dentro dos limites legais, os preços unitários dos itens a serem acrescentados e não previstos no contrato serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores apresentados pelo contratado e o do orçamento-base da administração sobre os preços de referência vigentes na data do aditamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3081345

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

758) Julgue o próximo item, relativo a emissão de ART e análise de documentação técnica para a concessão de aditivos contratuais.

Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, poderão ser concedidas alterações dos valores contratuais, por ocorrência de evento superveniente alocado na respectiva matriz de riscos como de responsabilidade da administração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3144950

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

759) Com base na legislação pertinente à gestão e fiscalização de contratos por escopo, julgue o item a seguir.

Reajustamento é a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3146514

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia de Pesca e Aquicultura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

760) A respeito do acompanhamento da aplicação de recursos na fiscalização de obras e serviços, julgue o item subsequente.

O reajustamento contratual é utilizado para reposição das perdas inflacionárias, visando-se à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3192091

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

761) Acerca dos contratos administrativos, julgue o item a seguir.

Os limites estabelecidos na Lei n.º 14.133/2021, concernentes às alterações decorrentes de supressões no objeto contratual, poderão ser ultrapassados, por consenso entre as partes, desde que não transfigurem o objeto da contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3192092

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

762) Acerca dos contratos administrativos, julgue o item a seguir.

Os contratos administrativos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 poderão ser alterados unilateralmente pela administração pública, quando for necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3198716

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

763) A respeito dos contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com as Leis n.º 14.133/2021 e n.º 11.107/2005 e o Decreto n.º 6.017/2007.

O regime de execução dos contratos administrativos permite à administração pública formalizar, unilateralmente, alterações qualitativas, a exemplo daquelas que implicam modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos propostos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3198721

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

764) A respeito dos contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com as Leis n.º 14.133/2021 e n.º 11.107/2005 e o Decreto n.º 6.017/2007.

As alterações unilaterais dos contratos administrativos propostas pela administração pública não serão admitidas se implicarem a transfiguração do objeto do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206659

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

765) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte, no que diz respeito ao acompanhamento da execução contratual.

O registro de empenho de dotações orçamentárias pode ser realizado mediante simples apostila, desde que tal registro não caracterize alteração do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855160

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Hipóteses de Extinção dos Contratos (arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021)

766) A respeito das características, da formalização, da fiscalização dos contratos administrativos e das sanções previstas na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

A prerrogativa de a administração pública extinguir unilateralmente o contrato não prevalece em caso de falta leve do contratado, a exemplo do desatendimento das determinações regulares do fiscal do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076040

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Hipóteses de Extinção dos Contratos (arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021)

767) Julgue o próximo item, a respeito da análise e interpretação de editais de licitação, contratos e aditivos contratuais.

Entre as situações que justificam a extinção de um contrato, que deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, está o não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3198719

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Hipóteses de Extinção dos Contratos (arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021)

768) A respeito dos contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com as Leis n.º 14.133/2021 e n.º 11.107/2005 e o Decreto n.º 6.017/2007.

Admite-se a extinção do contrato administrativo por decisão unilateral da administração pública, assim como em razão de solução consensual entre as partes, devendo haver, em ambas as hipóteses, prévia autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206657

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Hipóteses de Extinção dos Contratos (arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021)

769) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte, no que diz respeito ao acompanhamento da execução contratual.

Os emitentes de seguro-garantia devem ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para a apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2877458

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Tecnologia da Informação/Gestão de Contratos de TI/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

770) Julgue o próximo item, que se refere à fiscalização de contratos de tecnologia da informação e às recomendações dos órgãos de controle quanto às contratações de TI.

O foco da fiscalização técnica é verificar se os serviços foram entregues de acordo com os parâmetros do contrato, não cabendo, nos contratos de fornecimento de bens, o recebimento provisório do objeto de forma sumária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891227

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

771) No que diz respeito à garantia das edificações, julgue o seguinte item.

A garantia das edificações deve cobrir defeitos construtivos e falhas de materiais e assegurar que reparos necessários sejam realizados sem custos adicionais para os proprietários durante o período estabelecido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891230

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

772) Um engenheiro civil contratado para realizar uma vistoria em uma edificação pública, construída há menos de um ano, identificou, nesse imóvel, vários vícios de execução.

Com relação à atividade referida na situação hipotética acima, ao laudo/parecer apresentado pelo referido engenheiro e à

documentação técnica de contratos por escopo, julgue o item a seguir.

Como se trata de uma obra concluída, ainda que recentemente, os custos para correção dos referidos vícios de execução apontados no laudo técnico da vistoria em questão são absorvidos pelo ente público, proprietário do imóvel.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041133

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/Engenharia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

773) Determinada prefeitura contratou uma empresa para a construção de uma passarela para pedestres por meio de licitação, no regime de contratação semi-integrada, regida pela Lei n.º 14.133/2021.

A respeito dessa situação hipotética, da legislação aplicável aos contratos administrativos e da atuação da fiscalização em obras públicas, julgue o item que se segue.

O recebimento definitivo da obra deverá ser feito por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076088

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

774) Acerca dos contratos administrativos de obras públicas, julgue o item que se segue.

No caso de uma obra pública recém-concluída que apresente vazamento no sistema hidráulico, comprovadamente ocasionado por má-fé de um empregado, o contratado está desobrigado de corrigir o defeito a suas expensas, devendo a administração arcar com essa despesa, movendo ação regressa contra aquele empregado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3146515

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia de Pesca e Aquicultura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

775) Em relação à documentação da obra, julgue o item a seguir.

O recebimento provisório do objeto do contrato implica a aceitação efetiva do bem ou serviço contratado pela administração pública e ocorre mediante verificação do cumprimento das exigências contratuais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3189293

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

776) A respeito das atividades de aquisição de materiais e elaboração de projeto básico e termo de referência para contratação de obras e serviços, bem como das atividades de fiscalização e acompanhamento de obras e serviços, julgue o próximo item.

O recebimento provisório de obras e serviços contratados é feito de forma sumária pelo responsável por seu acompanhamento e por sua fiscalização, com posterior verificação de conformidade com as exigências contratuais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202254

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

777) Acerca da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item que se segue.

Compete ao fiscal do contrato receber definitivamente o objeto do contrato, desde que este esteja acompanhado de termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206658

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

778) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte, no que diz respeito ao acompanhamento da execução contratual.

O recebimento provisório de obras e serviços deve ser realizado pelo responsável por seu acompanhamento e sua fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2841734

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Pagamentos (arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/2021)

779) Julgue o item a seguir, a respeito de critérios de remuneração.

Quando o objeto do contrato visar à implantação de processo de racionalização, a contratada poderá receber, a título de remuneração, pagamento ajustado em base percentual sobre o valor economizado em determinada despesa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2841736

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Pagamentos (arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/2021)

780) Julgue o item a seguir, a respeito de critérios de remuneração.

Na contratação de fornecimento e serviços, com exceção nos afetos à engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado desde que definida no edital de licitação e no contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076161

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Pagamentos (arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/2021)

781) Julgue o item a seguir, com base na legislação pertinente à administração de contratos.

As despesas referentes a serviços sustentáveis podem ter a ordem cronológica de pagamento alterada pela administração, mediante prévia justificativa da autoridade competente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891160

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Nulidade dos Contratos (arts. 147 a 150 da Lei nº 14.133/2021)

782) No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

O objeto da contratação deve ser definido de forma concisa, clara e precisa, podendo sua caracterização inadequada resultar na nulidade do ato e na responsabilização de quem lhe tiver dado causa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996383

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Nulidade dos Contratos (arts. 147 a 150 da Lei nº 14.133/2021)

783) À luz da Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), julgue o item a seguir.

Em caso de constatação de irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, não sendo possível seu saneamento e havendo interesse público envolvido, poderá ser declarada a nulidade do ato, com efeito retroativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075582

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Nulidade dos Contratos (arts. 147 a 150 da Lei nº 14.133/2021)

784) No que tange ao processo administrativo, às licitações e contratos administrativos, à Lei de Acesso à Informação e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, julgue o item seguinte.

Diante da constatação de qualquer infringência à lei, o contrato administrativo deve ser necessariamente invalidado, em respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2777810

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Meios Alternativos de Resolução de Controvérsias (arts. 151 a 154 da Lei nº 14.133/2021)

785) Acerca de licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Os contratos administrativos, ainda que já formalizados, podem ser aditados para permitir a adoção de meios alternativos de resolução de controvérsias, como a mediação e a arbitragem, em caso de inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes, por exemplo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934981

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Meios Alternativos de Resolução de Controvérsias (arts. 151 a 154 da Lei nº 14.133/2021)

786) Com relação à disciplina atinente a improbidade administrativa, decadência administrativa e licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, considerando as disposições das Leis n.º 8.429/1992, n.º 14.133/2021 en.º 9.784/1999, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

É válida a previsão de meios alternativos de resolução de controvérsias no âmbito do contrato administrativo, desde que previstos quando da celebração do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775680

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

787) A respeito do procedimento licitatório e dos contratos decorrentes, julgue o item subsecutivo, relativo ao parcelamento do objeto, às sanções administrativas, à revogação, aos serviços com alocação de mão de obra, à alteração e ao orçamento base de referência.

A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar exige prévia análise jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793965

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

788) No que se refere às normas de licitação e contratos administrativos previstas na Lei n.º 8.666/1993 e na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar a ser aplicada pelas autarquias federais é ato que compete ao ministro de Estado a que se subordina a entidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854621

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

789) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Será aplicada a advertência quando o contratado der causa à inexecução total do contrato e não se justificar a aplicação de penalidade mais grave.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2877647

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Informática/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

790) Julgue o próximo item, relativo à Lei n.º 14.133/2021 e à gestão e fiscalização de contratos de tecnologia da informação (TI).

Considere que uma empresa, no curso da execução de determinado contrato, tenha dado causa à inexecução parcial do contrato, não tendo havido, entretanto, grave dano à administração pública ou ao funcionamento dos serviços públicos. Nessa situação, cabe à administração pública, por meio do gestor do contrato, aplicar a sanção de advertência à empresa pela prática de infração administrativa já que, nessa situação, não se justifica a imposição de penalidade mais grave.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996362

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

791) À luz da Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), julgue o item a seguir.

A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública é precedida de análise jurídica e sua aplicação, na hipótese de ocorrência na função administrativa do Poder Judiciário, é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996374

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

792) À luz da Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), julgue o item a seguir.

Se, no âmbito da execução contratual, o contratado der causa a inexecução parcial do contrato que não justifique imposição de penalidade mais grave que a advertência, deverá ser esta a penalidade aplicada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3074994

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

793) A respeito do processo licitatório na administração pública, da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Na aplicação das sanções previstas na referida lei, deve-se considerar a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

---

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075001

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

794) A respeito do processo licitatório na administração pública, da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

A multa é uma sanção que deve ser calculada segundo o previsto no edital ou no contrato, não podendo ser inferior a 1% nem superior a 50% do valor do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075584

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

795) No que tange ao processo administrativo, às licitações e contratos administrativos, à Lei de Acesso à Informação e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, julgue o item seguinte.

Sempre que a administração pública constatar atuação ilícita dolosa do contratado, poderá adotar a desconsideração da personalidade jurídica e estender as sanções aplicáveis à pessoa física dos administradores da pessoa jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202259

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

796) No que se refere ao acompanhamento da execução contratual e à aplicação de penalidades e sanções administrativas, julgue o item subsequente.

Não é cabível a aplicação de penalidade ao contratado em razão de este ter deixado de entregar a documentação exigida para o certame, uma vez que essa circunstância revela fato anterior ao contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202260

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

797) No que se refere ao acompanhamento da execução contratual e à aplicação de penalidades e sanções administrativas, julgue o item subsequente.

É lícito à administração aplicar ao contratado a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar juntamente com a penalidade de multa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206663

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

798) Acerca da aplicação de penalidades e sanções administrativas, julgue o item que se segue, conforme a Lei n.º 14.133/2021.

A reabilitação da licitante ou da contratada perante a autoridade que aplicou a penalidade será efetivada quando cumpridas as duas seguintes obrigações: a reparação integral do dano causado à administração pública e o pagamento integral da multa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206664

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

799) Acerca da aplicação de penalidades e sanções administrativas, julgue o item que se segue, conforme a Lei n.º 14.133/2021.

Na aplicação de sanções à contratada, devem ser levadas em consideração a natureza e a gravidade da infração cometida, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme as normas e as orientações dos órgãos de controle.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2841739

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Impugnações, Pedidos de Esclarecimento e Recursos (arts. 164 a 168 da Lei nº 14.133/2021)

800) Julgue o item subsequente, que tratam dos papéis desempenhados na contratação de serviços de TI.

Qualquer pessoa tem legitimidade para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei de Licitações ou, ainda, para solicitar esclarecimento a respeito dos seus termos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo